

APELACJA KARNA

SKRYPT PRAKTYCZNY

II rok aplikacji radcowskiej

OIRP Bydgoszcz | przygotowanie do kolokwium 2026

CEL MATERIAŁU

Nauczyć Cię nie „znać apelację”, lecz napisać ją w warunkach kolokwium: od selekcji uchybień, przez prawidłową kwalifikację zarzutów z art. 438 i 439 KPK, aż po właściwe petitum i kontrolę końcową.

Zakres: apelacja obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, zarzuty procesowe, faktyczne, materialnoprawne i dotyczące kary, bezwzględne przyczyny odwoławcze, granice kontroli, zakazy ne peius, technika pracy z aktami, gotowe formuły oraz kazusy.

Stan prawny przyjęty do opracowania: 7 września 2026 r.

Podstawą jest aktualny tekst ujednolicony KPK publikowany przez Kancelarię Sejmu, uwzględniający m.in. Dz.U. z 2026 r. poz. 490, 421, 638, 760, 882 i 901. Przed samym kolokwium sprawdź ewentualne późniejsze nowelizacje.

Jak korzystać ze skryptu

Materiał jest ułożony w kolejności, w jakiej powinieneś pracować na kolokwium.

1. Najpierw opanuj rozdziały 1-8: to rdzeń konstrukcji apelacji i zarzutów.
2. Potem naucz się rozdziałów 9-14: przepisy procesowe, które najczęściej pojawiają się w kazusach.
3. Rozdziały 15-18 potraktuj jako warsztat: petitum, wzory, język i pełny model apelacji.
4. Na końcu rozwiązuj kazusy bez podglądania odpowiedzi. Dopiero po zapisaniu własnego zarzutu porównuj rozwiązanie.
5. Przed kolokwium pracuj z checklistami z ostatnich stron i zaznacz w kodeksie najważniejsze przepisy.

REGUŁA 80/20

Jeżeli masz mało czasu, perfekcyjnie opanuj: art. 7, art. 5 § 2, art. 410, art. 425-427, art. 433-440, art. 443-447, art. 454-455 KPK oraz art. 53 KK. To nie zastępuje reszty, ale pokrywa znaczną część typowych problemów apelacyjnych.

Mapa materiału

Rozdziały	Treść
1-3	Anatomia apelacji, dopuszczalność, zakres i kierunek zaskarżenia
4	Art. 438 KPK - mapa wszystkich względnych przyczyn odwoławczych
5	Obraza prawa materialnego - pkt 1 i 1a
6	Obraza przepisów postępowania - pkt 2
7	Błąd w ustaleniach faktycznych - pkt 3
8	Rażąca niewspółmierność i inne rozstrzygnięcia - pkt 4
9	Art. 439 KPK - bezwzględne przyczyny odwoławcze
10-13	Najczęstsze przepisy procesowe i pułapki
14	Granice orzekania, zakazy ne peius, art. 437 i art. 454
15	Budowa zarzutu i uzasadnienia
16	Gotowe wzory zarzutów i petitum
17	Pełny model apelacji obrońcy
18	Model apelacji oskarżyciela posiłkowego
19	Kazusy treningowe z rozwiązaniami
20	Plan 3 tygodni + checklista 15 minut przed oddaniem

1. Anatomia apelacji: pięć decyzji przed napisaniem pierwszego zdania

Apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji. Na kolokwium najważniejsze jest nie odtworzenie teorii, lecz przełożenie uchybienia z akt na prawidłową podstawę odwoławczą i prawidłowy wniosek. Zanim zaczniesz redagować pismo, musisz podjąć pięć decyzji.

Decyzja 1: kogo reprezentujesz?

Rola	Konsekwencja praktyczna
Obrońca oskarżonego	Zaskarżasz na korzyść. Pilnujesz zakazu pogarszania sytuacji oskarżonego oraz tego, czy istnieje apelacja na niekorzyść.
Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego	Zaskarżasz w granicach interesu pokrzywdzonego. Przy żądaniu surowszego rozstrzygnięcia musisz szczególnie precyzyjnie sformułować zarzuty.
Pełnomocnik oskarżyciela prywatnego	Analogicznie do oskarżyciela posiłkowego, z uwzględnieniem specyfiki trybu prywatnoskargowego.
Oskarżyciel publiczny	Może działać na korzyść lub niekorzyść, ale profesjonalne zarzuty wyznaczają granice kontroli na niekorzyść.

Decyzja 2: co dokładnie jest zaskarżane?

- cały wyrok co do winy i konsekwencji
- wyłącznie rozstrzygnięcie o karze
- wyłącznie środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek
- rozstrzygnięcie dotyczące jednego z kilku czynów lub jednego z kilku oskarżonych

ART. 447 KPK

Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku. Apelacja co do kary obejmuje całość rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych. Nie zawężaj zakresu w sposób sprzeczny z tymi regułami.

Decyzja 3: gdzie leży błąd?

Pytanie diagnostyczne	Najczęstsza podstawa
Czy przyjmuję fakty sądu, ale twierdzę, że źle zastosował prawo materialne?	art. 438 pkt 1 lub 1a
Czy sąd wadliwie prowadził postępowanie lub oceniał	art. 438 pkt 2

Pytanie diagnostyczne	Najczęstsza podstawa
dowody?	
Czy problemem jest błędny wniosek faktyczny przyjęty za podstawę wyroku?	art. 438 pkt 3
Czy wina i kwalifikacja są prawidłowe, ale reakcja karna jest rażąco wadliwa?	art. 438 pkt 4
Czy zachodzi wada z zamkniętego katalogu bezwzględnych przyczyn?	art. 439 § 1

Decyzja 4: czego chcesz od sądu II instancji?

- zmiany wyroku i uniewinnienia
- zmiany kwalifikacji prawnej i odpowiedniej korekty kary
- zmiany wyroku w zakresie kary lub środka
- uchylenia i umorzenia postępowania
- uchylenia i przekazania do ponownego rozpoznania - tylko w ramach art. 437 § 2 zd. 2 KPK

Decyzja 5: czy żądany skutek jest procesowo dopuszczalny?

To ostatnia kontrola przed pisanie. Najczęstszy błąd praktyczny to poprawny zarzut połączony z niedopuszczalnym albo nielogicznym wnioskiem. Przykład: pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego zaskarża wyrok uniewinniający i wnosi o zmianę przez skazanie. Art. 454 § 1 KPK tego zabrania - w takim układzie wniosek powinien zmierzać do uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

2. Dopuszczalność i wymogi formalne apelacji

Legitymacja, gravamen, termin, droga wniesienia

Element	Co sprawdzić w aktach / zadaniu
Uprawniony	Art. 425 § 1 i art. 444 KPK. Ustal, czy osoba występuje jako strona albo inny podmiot wskazany ustawą.
Interes w zaskarżeniu	Co do zasady orzeczenie można zaskarżyć na korzyść podmiotu, którego prawa lub interesy zostały naruszone; oskarżyciel publiczny działa także w interesie publicznym.
Termin	Art. 445 § 1 KPK: 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem każdemu uprawnionemu.
Sąd	Art. 428 § 1 KPK: środek wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, choć adresatem merytorycznym jest sąd odwoławczy.
Przymus profesjonalny	Art. 446 § 1 KPK: apelacja od wyroku sądu okręgowego, jeżeli nie pochodzi od prokuratora, wymaga sporządzenia

Element	Co sprawdzić w aktach / zadaniu
	i podpisania przez adwokata, radcę prawnego albo radcę PGRP.
Treść profesjonalna	Art. 427 § 2 KPK: profesjonalny środek musi wskazywać zarzuty i zawierać uzasadnienie.

Minimalna struktura pisma

1. oznaczenie sądu odwoławczego oraz sądu, za pośrednictwem którego wnosisz apelację
2. oznaczenie stron, pełnomocnika/obrońcy i sygnatury
3. tytuł: APELACJA
4. wskazanie zaskarżonego wyroku
5. zakres zaskarżenia
6. kierunek: na korzyść / na niekorzyść oskarżonego
7. zarzuty
8. wnioski odwoławcze
9. uzasadnienie
10. podpis i - jeśli wymagane - odpisy/załączniki

WZÓR

Działając jako obrońca oskarżonego X, na podstawie art. 444 § 1 KPK w zw. z art. 425 § 1-3 KPK oraz art. 427 § 1 i 2 KPK, zaskarżam wyrok Sądu Rejonowego w ... z dnia ... w całości, na korzyść oskarżonego.

NIE PRZELADOWUJ PODSTAWY WSTĘPNEJ

W części wstępnej wystarczy wskazać przepisy legitymujące do wniesienia apelacji i określające jej treść. Art. 438 KPK jest podstawą zarzutów, a art. 437 KPK podstawą oczekiwanego rozstrzygnięcia - nie trzeba tworzyć wielopiętrowego ciągu artykułów w pierwszym zdaniu.

Nowe fakty i dowody

Art. 427 § 3 KPK pozwala odwołującemu się wskazać nowe fakty lub dowody, jeżeli nie mógł ich powołać przed sądem pierwszej instancji. W zadaniu egzaminacyjnym zawsze sprawdź, czy „nowy” dowód faktycznie pojawił się dopiero później, czy po prostu strona wcześniej zaniechała jego powołania. Sąd odwoławczy ma ponadto własne reguły oddalania wniosków dowodowych, dlatego dowodowa strategia apelacji musi uwzględniać art. 452 KPK.

3. Zakres, granice i kierunek kontroli odwoławczej

Granice zaskarżenia i granice zarzutów

Art. 433 § 1 KPK stanowi, że sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia, a jeżeli w środku wskazano zarzuty - także w granicach zarzutów, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie. To powoduje, że precyzja zarzutu profesjonalnego ma znaczenie nie tylko stylistyczne, ale i kompetencyjne.

Pojęcie	Znaczenie
Granice zaskarżenia	Które rozstrzygnięcia / części wyroku poddajesz kontroli.
Kierunek	Czy środek działa na korzyść, czy na niekorzyść oskarżonego.
Zarzuty	Jakie konkretne uchybienia stawiasz rozstrzygnięciu.
Wnioski	Jakiego orzeczenia oczekujesz po uwzględnieniu zarzutów.

Wyjście poza granice

Do najważniejszych wyjątków należą art. 435 KPK (współoskarżeni), art. 439 § 1 KPK (bezwzględne przyczyny), art. 440 KPK (rażąca niesprawiedliwość) i art. 455 KPK (poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej bez zmiany ustaleń faktycznych).

PUŁAPKA

Nie licz na to, że sąd „sam znajdzie właściwy błąd”. W profesjonalnej apelacji na niekorzyść oskarżonego art. 434 KPK szczególnie wzmacnia znaczenie poprawnie sformułowanych zarzutów.

Art. 440 KPK - bezpiecznik rażącej niesprawiedliwości

Jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, sąd odwoławczy może - niezależnie od granic zaskarżenia i zarzutów - zmienić je na korzyść oskarżonego albo, gdy zachodzą warunki kasatoryjne z art. 437 § 2 zd. 2, uchylić. To przepis wyjątkowy; nie zastępuje poprawnego zarzutu obrońcy.

4. Art. 438 KPK - mapa względnych przyczyn odwoławczych

NAJWAŻNIEJSZY ARTYKUŁ KOŁOKWIUM

Art. 438 KPK nie jest przepisem „naruszonym przez sąd”. Jest katalogiem podstaw odwoławczych. W zarzucie procesowym naruszony jest np. art. 7 KPK, a art. 438 pkt 2 wskazuje kategorię tego uchybienia.

Podstawa	Istota	Test diagnostyczny	Typowy skutek
pkt 1	obraza prawa materialnego w kwalifikacji prawnej czynu	Czy przyjmując ustalenia sądu, czyn został źle zakwalifikowany?	zmiana kwalifikacji / uniewinnienie lub inne rozstrzygnięcie zależnie od problemu
pkt 1a	inna obraza prawa materialnego	Czy sąd naruszył bezwzględnie wiążącą normę materialną poza samą kwalifikacją?	zmiana odpowiedniej części wyroku
pkt 2	obraza przepisów postępowania	Czy naruszono regułę procesową i mogło to wpłynąć na wyrok?	zmiana albo - wyjątkowo - uchylenie
pkt 3	błąd w ustaleniach faktycznych	Czy błędny fakt przyjęto za podstawę rozstrzygnięcia i mógł wpłynąć na treść?	najczęściej zmiana, czasem uchylenie gdy potrzebny nowy przewód w całości
pkt 4	rażąca niewspółmierność / wadliwy środek	Czy reakcja karna jest rażąco, a nie tylko „trochę”, wadliwa?	zmiana kary lub środka

Hierarchia myślenia

Przy analizie akt używaj kolejności diagnostycznej: najpierw art. 439; potem procedura i dowody; następnie ustalenia faktyczne; potem subsumpcja materialnoprawna; na końcu kara. To nie jest hierarchia ustawowa, lecz sposób ograniczający dublowanie zarzutów.

ALGORYTM

UCHYBIENIE PIERWOTNE -> PODSTAWA Z ART. 438/439 -> WPŁYW NA TREŚĆ -> PRAWIDŁOWY SKUTEK -> WNIOSEK

Czy można jednocześnie zarzucać prawo procesowe i materialne?

Tak, w jednej apelacji mogą występować różne zarzuty procesowe i materialnoprawne, jeżeli dotyczą odrębnych uchybień albo są sformułowane w relacji głównej i ewentualnej. Problem pojawia się wtedy, gdy oboma zarzutami atakujesz dokładnie tę samą kwestię, a zarzut materialny zakłada akceptację ustaleń, które jednocześnie kwestionujesz.

ZASADA PRAKTYCZNA

Jeżeli dla zarzutu materialnoprawnego musisz najpierw „zmienić” fakt ustalony przez sąd, to zwykle nie jest jeszcze czysty zarzut obrazy prawa materialnego. Najpierw zaatakuj fakt/procedurę. Zarzut materialny może zostać sformułowany ewentualnie: „na wypadek nieuwzględnienia zarzutów dotyczących ustaleń...”.

5. Obraza prawa materialnego - art. 438 pkt 1 i pkt 1a KPK

Pkt 1 - kwalifikacja prawna czynu

Typowa sytuacja: sąd prawidłowo ustalił, co oskarżony zrobił, ale błędnie podciągnął zachowanie pod normę prawa karnego materialnego. Zarzut dotyczy subsumpcji, a nie rekonstrukcji zdarzenia.

WZÓR

Na podstawie art. 438 pkt 1 KPK zarzucam obrazę prawa materialnego, tj. art. ... KK, poprzez jego błędne zastosowanie do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego i przyjęcie, że zachowanie oskarżonego wyczerpało znamiona ..., podczas gdy ustalone zachowanie

Najczęstsze odmiany

- błędne przyjęcie typu podstawowego zamiast kwalifikowanego albo odwrotnie
- błędne uznanie, że zachowanie realizuje znamię czasownikowe lub przedmiotowe
- błędna kwalifikacja formy stadialnej: dokonanie / usiłowanie
- błędna kwalifikacja formy zjawiskowej
- błędne przyjęcie zbiegu przepisów albo jego pominięcie

Pkt 1a - inne przypadki obrazy prawa materialnego

Pkt 1a obejmuje obrazę prawa materialnego inną niż kwalifikacja prawna czynu. Warunkiem jest przy tym, że błędna podstawa prawna nie może być obojętna: przepis wyłącza ingerencję, jeżeli mimo błędnej podstawy orzeczenie odpowiada prawu.

- zastosowanie normy materialnej mimo niespełnienia jej przesłanek
- niezastosowanie normy, która w ustalonym stanie faktycznym działa obligatoryjnie
- błędne rozstrzygnięcie o konsekwencji materialnoprawnej, jeżeli ustawa nie pozostawia sądowi luzu decyzyjnego

Najważniejszy test: zamiar i inne znamiona podmiotowe

ZAMIAR TO FAKT

Ustalenie, czy sprawca działał umyślnie, z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym, jest ustaleniem faktycznym. Jeżeli twierdzisz „oskarżony nie miał zamiaru”, kwestionujesz fakt. Zarzut materialnoprawny jest właściwy wtedy, gdy przyjmujesz opisane przez sąd nastawienie psychiczne, lecz twierdzisz, że prawnie nie spełnia ono wymaganego znamienia.

Relacja z zarzutem błędu faktycznego

Sytuacja	Właściwy kierunek
Sąd ustalił, że oskarżony chciał zabrać rzecz na stałe;	spór o ustalenie zamiaru -> fakt/procedura

Sytuacja	Właściwy kierunek
obrona twierdzi, że chciał ją tylko chwilowo użyć.	
Sąd ustalił, że oskarżony chciał tylko chwilowo użyć rzeczy, ale skazał za kradzież wymagającą celu przywłaszczenia.	akceptujesz fakt, kwestionujesz subsumpcję -> prawo materialne
Sąd prawidłowo ustalił zachowanie, ale wadliwie zastosował przepis o obligatoryjnym środku.	pkt 1a

Zarzuty alternatywne i ewentualne

Jeżeli materiał daje podstawę do dwóch poziomów obrony, możesz uporządkować apelację: najpierw zarzut prowadzący do uniewinnienia (np. wadliwa ocena dowodów i brak sprawstwa), a następnie - ewentualnie, na wypadek nieuwzględnienia - zarzut błędnej kwalifikacji prawnej przy przyjęciu ustaleń sądu. Jasne oznaczenie relacji ewentualnej usuwa pozorną sprzeczność.

6. Obrza przepisów postępowania - art. 438 pkt 2 KPK

Zarzut procesowy wymaga dwóch elementów: konkretnego naruszenia przepisu postępowania oraz wykazania, że uchybienie mogło mieć wpływ na treść orzeczenia. Nie wystarczy napisać, że sąd „naruszył procedurę”.

WZÓR

Na podstawie art. 438 pkt 2 KPK zarzucam obrazę art. ... KPK, polegającą na ..., która mogła mieć wpływ na treść wyroku, gdyż doprowadziła do ...

Model czteroelementowy

1. przepis: wskaż konkretną normę procesową
2. czynność lub zaniechanie: opisz, co dokładnie zrobił albo czego nie zrobił sąd
3. mechanizm wpływu: pokaż związek pomiędzy uchybieniem a rozstrzygnięciem
4. rezultat: wskaż, jaki błędny element wyroku powstał wskutek uchybienia

Najczęściej używane przepisy

Przepis	Obszar	Kiedy rozważyć
art. 7	swobodna ocena dowodów	dowolność, sprzeczność z logiką, wiedzą lub doświadczeniem
art. 5 § 2	in dubio pro reo	sąd powziął niedające się usunąć wątpliwości i rozstrzygnął je na niekorzyść

Przepis	Obszar	Kiedy rozważyć
art. 410	podstawa wyroku	oparcie się na okolicznościach nieujawnionych lub pominięcie całokształtu ujawnionego materiału w podstawie rozstrzygnięcia
art. 170	oddalenie wniosku dowodowego	błędna przesłanka oddalenia istotnego dowodu
art. 167	przeprowadzanie dowodów	naruszenie zasad inicjatywy dowodowej - z uwzględnieniem ograniczeń apelacyjnych
art. 366 § 1	kierowanie rozprawą	niewyjaśnienie istotnych okoliczności przy konkretnym obowiązku procesowym
art. 193/201	biegły / opinia	zaniechanie opinii tam, gdzie potrzebne wiadomości specjalne; oparcie się na opinii niepełnej, niejasnej lub sprzecznej
art. 399	uprzedzenie o zmianie kwalifikacji	brak wymaganej informacji i ograniczenie realnego prawa do obrony
art. 410 w zw. z 7	materiał + jego ocena	stosuj tylko, gdy oba uchybienia rzeczywiście są odrębnie uzasadnione

Wpływ na treść orzeczenia

Zwrot „mogła mieć wpływ” oznacza potencjalny związek uchybienia z treścią rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu nie kończ na stwierdzeniu błędu: pokaż, że prawidłowe zastosowanie przepisu mogło doprowadzić do innego ustalenia, kwalifikacji, uniewinnienia albo innej reakcji karnej.

SŁABY ZARZUT

„Obraza art. 7 KPK poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego, co miało wpływ na treść wyroku.” Brakuje dowodu, sposobu wadliwej oceny i mechanizmu wpływu.

DOBRY ZARZUT

Wskaż konkretny dowód, konkretną wadę rozumowania i konkretny skutek: np. bezkrytyczne uznanie zeznań świadka za konsekwentne pomimo trzech wskazanych sprzeczności, co doprowadziło do przyjęcia obecności oskarżonego na miejscu zdarzenia.

7. Błąd w ustaleniach faktycznych - art. 438 pkt 3 KPK

Ten zarzut dotyczy faktu przyjętego za podstawę orzeczenia. Nie wskazujesz przepisu, który sąd „naruszył”; wskazujesz błędne ustalenie oraz jego znaczenie dla rozstrzygnięcia.

WZÓR

Na podstawie art. 438 pkt 3 KPK zarzucam błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, mogący mieć wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu, że ..., podczas gdy prawidłowa analiza ... prowadzi do wniosku, że ...

Błąd dowolności a błąd braku

Typ	Istota	Przykład
Błąd dowolności	Sąd wyprowadza fakt, który nie ma dostatecznego oparcia w materiale albo pozostaje sprzeczny z prawidłowo ocenionymi dowodami.	Z prawidłowo ustalonego przebiegu rozmowy sąd bez podstaw wnioskuje o porozumieniu sprawców.
Błąd braku	Sąd nie ustala okoliczności istotnej dla rozstrzygnięcia, choć materiał pozwalał lub wymagał jej ustalenia.	Pomija fakt naprawienia szkody istotny dla konkretnej konsekwencji prawnej.

Art. 7 czy pkt 3?

Granica bywa cienka. Jeżeli źródłem błędnego faktu jest wadliwa ocena konkretnego dowodu, najczęściej pierwotnym zarzutem jest art. 7 KPK w ramach pkt 2. Jeżeli natomiast ocena poszczególnych dowodów nie jest zasadniczo wadliwa, ale wniosek faktyczny z całokształtu jest nietrafny, pkt 3 może być właściwszy.

NIE DUBLUJ

Nie stawiaj automatycznie dwóch równorzędnych zarzutów: „art. 7 KPK” i „błąd w ustaleniach” tylko dlatego, że jeden prowadzi do drugiego. Ustal uchybienie pierwotne. W uzasadnieniu pokaż skutek w postaci błędnego faktu.

Fakty szczególnie istotne w prawie karnym

- sprawstwo i udział w zdarzeniu
- zamiar i cel działania
- świadomość określonych okoliczności
- przebieg związku przyczynowego
- wartość szkody / mienia / korzyści
- okoliczności obrony koniecznej lub stanu wyższej konieczności
- uprzednia karalność, zachowanie po czynie i inne okoliczności relewantne dla kary

8. Rażąca niewspółmierność kary i inne rozstrzygnięcia - art. 438 pkt 4 KPK

Pkt 4 nie służy do polemiki z każdą karą, którą obrońca uważa za surową. Niewspółmierność musi mieć charakter rażący - wyraźny, zasadniczy i odczuwalny przy zestawieniu kary orzeczonej z karą prawidłową w świetle dyrektyw ustawowych.

Co analizować

- stopień winy
- stopień społecznej szkodliwości czynu
- cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec sprawcy
- potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa
- motywację i sposób zachowania
- rodzaj i rozmiar ujemnych następstw
- właściwości i warunki osobiste
- sposób życia przed czynem i zachowanie po czynie
- naprawienie szkody, pojednanie, przeprosiny - gdy prawnie relewantne
- realną dolegliwość całego pakietu sankcji, a nie izolowanej kary głównej

Art. 53 KK jako oś argumentacji

W apelacji dotyczącej kary nie wystarczy wymienić okoliczności łagodzących. Wyjaśnij, którą dyrektywę z art. 53 KK sąd zbagatelizował albo przecenił i dlaczego po prawidłowym wyważeniu kara powinna być istotnie inna.

WZÓR

Na podstawie art. 438 pkt 4 KPK zarzucam rażąco niewspółmierność kary ... polegającą na wymierzeniu jej w wymiarze ..., będącą skutkiem niedostatecznego uwzględnienia ..., przy jednoczesnym nadmiernym znaczeniu przypisanym ..., podczas gdy prawidłowe zastosowanie dyrektyw z art. 53 KK uzasadniało

Kiedy pkt 4, a kiedy pkt 1a?

Problem	Podstawa
Sąd miał ustawowy luz wymiaru kary, ale wykorzystał go rażąco niewłaściwie.	pkt 4
Sąd naruszył materialnoprawny obowiązek, nie mając swobody zastosowania / niezastosowania określonej konsekwencji.	co do zasady pkt 1a
Sąd oparł wymiar kary na błędnym fakcie, np. błędnie przyjął uprzednią karalność.	pkt 3 lub pkt 2 zależnie od źródła błędu, a następnie konsekwencja dla kary

9. Art. 439 KPK - bezwzględne przyczyny odwoławcze

Bezwzględne przyczyny działają niezależnie od granic zaskarżenia, zarzutów i - co do zasady - wpływu uchybienia na treść orzeczenia. Ich katalog jest zamknięty. Jeżeli znajdziesz prawdziwe 439, nie „wciskaj” go do art. 438 pkt 2.

Pkt	Uchybienie - skrót egzaminacyjny
1	udział osoby nieuprawnionej, niezdolnej do orzekania lub wyłączonej z mocy art. 40
2	nienależyta obsada sądu / brak członka składu na całej rozprawie poza ustawowymi wyjątkami
3	sąd powszechny zamiast szczególnego lub odwrotnie
4	sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do sądu wyższego
5	kara, środek karny, kompensacyjny lub zabezpieczający nieznane ustawie
6	naruszenie większości głosów lub brak podpisu osoby uczestniczącej w wydaniu
7	sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca wykonanie
8	res iudicata - ponowne orzeczenie o tym samym czynie tej samej osoby
9	przeszkody z art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11
10	brak obrońcy obligatoryjnego lub jego brak przy czynności, w której udział był obowiązkowy
11	rozpoznanie sprawy pod nieobecność oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa

OGRANICZENIE KIERUNKU

Art. 439 § 2 KPK: uchylenie wyłącznie z powodów z pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.

Jak formułować zarzut z art. 439

WZÓR

Zarzucam wystąpienie bezwzględnej przyczyny odwoławczej określonej w art. 439 § 1 pkt ... KPK, polegającej na

Nie musisz dopisywać „co miało wpływ na treść orzeczenia”. Właśnie tym art. 439 różni się od względnych uchybień procesowych.

Najczęstsze egzaminacyjne sygnały alarmowe

- w aktach pojawia się informacja o wcześniejszym prawomocnym zakończeniu sprawy o ten sam czyn
- oskarżony powinien mieć obrońcę obligatoryjnego, lecz go nie miał
- wyrok podpisał niepełny skład lub skład był wadliwy
- sąd rejonowy orzeka w sprawie zastrzeżonej do właściwości sądu okręgowego
- wymierzono „środek”, którego ustawa w ogóle nie zna
- oskarżony był nieobecny mimo obowiązkowej obecności

10. Art. 7 KPK - swobodna ocena dowodów bez dowolności

Art. 7 KPK jest najczęściej używanym przepisem w apelacjach obrończych, a przez to także najczęściej używanym źle. Sąd może dać wiarę jednemu świadkowi, a odmówić drugiemu. Naruszenie pojawia się dopiero wtedy, gdy sposób dochodzenia do przekonania przestaje mieścić się w logice, wiedzy i doświadczeniu życiowym albo nie obejmuje wszystkich przeprowadzonych dowodów w sposób racjonalny.

Cztery typowe wady oceny

1. wewnętrzna sprzeczność: sąd uznaje dowód za konsekwentny mimo konkretnych rozbieżności
2. sprzeczność z innym obiektywnym dowodem bez racjonalnego wyjaśnienia
3. naruszenie zasad logiki: wniosek nie wynika z przesłanek albo opiera się na błędzie rozumowania
4. naruszenie doświadczenia życiowego lub wiedzy: sąd przyjmuje wersję wymagającą nieuzasadnionych założeń

Jak analizować świadka

Kryterium	Pytania
Konsekwencja	Czy wersja zmieniała się? W których elementach i kiedy?
Źródło wiedzy	Czy świadek widział/słyszał zdarzenie bezpośrednio, czy relacjonuje cudzą informację?
Warunki percepcji	Odległość, oświetlenie, czas obserwacji, stan emocjonalny, alkohol, przeszkody.
Interes	Czy ma motyw do przedstawiania określonej wersji? Sam interes nie dyskwalifikuje - trzeba go zestawzić z treścią dowodu.
Potwierdzenie	Czy istnieją dane obiektywne: monitoring, billing, dokument, zapis GPS, opinia, ślad materialny?
Chronologia	Czy relacja odpowiada sekwencji zdarzeń możliwej czasowo i przestrzennie?

WZÓR

... obrażę art. 7 KPK poprzez uznanie zeznań A za w pełni wiarygodne w części dotyczącej ..., mimo że (1) w postępowaniu przygotowawczym A podał ..., (2) na rozprawie podał ..., a (3) zapis ... wskazuje ..., przy czym Sąd nie wyjaśnił tych rozbieżności, co doprowadziło do błędnego ustalenia, że

NIE WYSTARCZY INNA OCENA

Argument „sąd powinien uwierzyć oskarżonemu zamiast pokrzywdzonemu” jest za słaby. Musisz wykazać, dlaczego dokonana ocena przekracza granice swobodnej oceny.

11. Art. 5 § 2 i art. 410 KPK - dwa przepisy często mylone

Art. 5 § 2 KPK - in dubio pro reo

Przepis dotyczy niedających się usunąć wątpliwości organu, a nie każdej sytuacji, w której obrońca widzi dwie możliwe wersje zdarzenia. Najpierw należy wykorzystać dostępne metody dowodowe i reguły oceny. Dopiero rzeczywiście nierozstrzygalna wątpliwość musi zostać rozstrzygnięta na korzyść.

Sytuacja	Art. 5 § 2?
Sąd wybrał wersję świadka A, a odrzucił B po ocenie dowodów.	Zwykle nie - spór dotyczy art. 7.
Sąd w uzasadnieniu stwierdza, że nie da się ustalić, czy cios zadał X czy Y, ale skazuje X, bo „to bardziej prawdopodobne”.	Tak - klasyczny problem nierozstrzygniętej wątpliwości.
Brakuje dowodu, który można było przeprowadzić i usunąć wątpliwość.	Najpierw problem postępowania dowodowego, nie automatycznie 5 § 2.

WZÓR

... obrażę art. 5 § 2 KPK poprzez rozstrzygnięcie na niekorzyść oskarżonego niedającej się usunąć wątpliwości dotyczącej ..., którą sam Sąd zidentyfikował poprzez stwierdzenie ..., a mimo to przyjął

Art. 410 KPK - podstawa wyroku

Podstawę wyroku stanowi całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej. Naruszeniem nie jest samo to, że sąd nie dał wiary dowodowi. Jeżeli dowód został ujawniony i oceniony, problemem może być art. 7. Art. 410 jest istotny wtedy, gdy sąd opiera rozstrzygnięcie na materiale spoza ujawnionej podstawy albo faktycznie nie uwzględnia istotnej części ujawnionych okoliczności w podstawie orzekania.

NIE TWÓRZ AUTOMATYCZNEGO ZWIĄZKU

Formuła „art. 7 w zw. z art. 410” nie jest obowiązkowa. Połącz przepisy tylko wtedy, gdy potrafisz wskazać osobne naruszenie każdej normy.

12. Wnioski dowodowe, biegły, art. 170, 193, 201 i 452 KPK

Oddalenie wniosku dowodowego - art. 170 KPK

Jeżeli w kazusie sąd oddalił wniosek obrony, nie wystarczy stwierdzić, że dowód był korzystny. Sprawdź, jaką podstawę oddalenia wskazał sąd i czy rzeczywiście zachodziła. Następnie pokaż znaczenie dowodu dla konkretnego ustalenia.

WZÓR

... obrazę art. 170 § ... KPK poprzez oddalenie wniosku dowodowego o ..., na okoliczność ..., mimo że ..., co uniemożliwiło weryfikację ..., a przez to mogło doprowadzić do

Wiadomości specjalne - art. 193 KPK

Jeżeli ustalenie istotnej okoliczności wymaga wiadomości specjalnych, sąd powinien sięgnąć po opinię biegłego. Strona nie może zastąpić opinii własną oceną zagadnienia specjalistycznego. Typowe obszary: medycyna, psychiatria, technika, rachunkowość, informatyka śledcza, rekonstrukcja wypadku.

Opinia niepełna, niejasna lub sprzeczna - art. 201 KPK

Przed zarzutem z art. 201 wskaż konkretną cechę opinii: niepełność, niejasność, sprzeczność wewnętrzną albo sprzeczność między opiniami. Sama niezgoda strony z wnioskiem biegłego nie wystarcza.

Postępowanie dowodowe w II instancji - art. 452 KPK

Współczesny model apelacji nie zakłada automatycznego uchylania wyroku tylko dlatego, że trzeba przeprowadzić dowód. Sąd odwoławczy może prowadzić postępowanie dowodowe. Wniosek o uchylenie i przekazanie wymaga jednej z przesłanek z art. 437 § 2 zd. 2 KPK, w tym konieczności przeprowadzenia na nowo przewodu w całości.

WNIOSEK KASATORYJNY TO WYJĄTEK

Jeżeli brakujący dowód można przeprowadzić w II instancji, samo jego istnienie nie uzasadnia żądania ponownego procesu. Zawsze sprawdzaj art. 437 § 2 i art. 452 KPK razem.

13. Art. 424 KPK, art. 455a KPK i błędy uzasadnienia

Wadliwe uzasadnienie bywa sygnałem, że sąd błędnie rozumował, ale trzeba odróżnić wadę samego dokumentu uzasadnienia od uchybienia, które powstało przy wydawaniu wyroku. Uzasadnienie sporządza się po wydaniu orzeczenia, dlatego samo naruszenie wymogów uzasadnienia co do zasady nie jest przyczyną błędnej treści wcześniejszego wyroku.

ART. 455A KPK

Nie można uchylić wyroku tylko dlatego, że jego uzasadnienie nie spełnia wymogów art. 424 KPK. To silny argument przeciwko traktowaniu art. 424 jako uniwersalnego zarzutu apelacyjnego.

Jak korzystać z wad uzasadnienia

- wyłapuj z niego nielogiczności i przekładaj je na art. 7
- wskazuj pominięte okoliczności, jeśli rzeczywiście oznaczają wadę podstawy orzekania z art. 410
- wykorzystuj przyznane przez sąd wątpliwości dla art. 5 § 2
- nie buduj apelacji wyłącznie na tym, że uzasadnienie jest „lakoniczne”

Uzupełnienie uzasadnienia w II instancji

KPK przewiduje możliwość zwrotu akt w celu uzupełnienia uzasadnienia, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego wyrokowania. To kolejny powód, dla którego nie należy automatycznie żądać uchylenia wyroku z powodu niedostatków pisemnych motywów.

14. Art. 437, art. 434, art. 443, art. 454 i art. 455 KPK - co sąd II instancji może zrobić

Art. 437 KPK - trzy podstawowe rezultaty

Rezultat	Kiedy
utrzymanie w mocy	gdy zarzuty nie zasługują na uwzględnienie i brak podstaw z urzędu
zmiana	model preferowany, gdy materiał pozwala orzec odmiennie co do istoty
uchylenie + umorzenie	gdy zachodzi podstawa do zakończenia postępowania bez ponownego procesu
uchylenie + przekazanie	wyłącznie: art. 439 § 1, art. 454 albo konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

Art. 454 § 1 KPK - reguła ne peius

Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który w pierwszej instancji został uniewinniony lub wobec którego umorzono postępowanie. Jeśli apelujesz na niekorzyść od uniewinnienia i zarzuty są zasadne, petitum powinno prowadzić do uchylenia i ponownego rozpoznania, a nie do skazania przez sąd II instancji.

WZÓR

... wnoszę o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w ... do ponownego rozpoznania - wobec zakazu określonego w art. 454 § 1 KPK.

Art. 434 i 443 - zakaz pogarszania sytuacji

Art. 434 określa warunki orzekania na niekorzyść oskarżonego w postępowaniu odwoławczym, a art. 443 zabezpiecza kierunek po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Dla obrońcy praktyczne pytanie brzmi: czy istnieje skuteczny środek na niekorzyść? Jeśli nie, ryzyko pogorszenia jest co do zasady ograniczone, z ustawowymi wyjątkami.

Art. 455 KPK - poprawienie kwalifikacji

Sąd odwoławczy, nie zmieniając ustaleń faktycznych, poprawia błędną kwalifikację prawną niezależnie od granic zaskarżenia i zarzutów. Na niekorzyść może to zrobić tylko wtedy, gdy wniesiono środek na niekorzyść.

EGZAMINACYJNA KONTROLA PETITUM

Po napisaniu każdego wniosku zadaj pytanie: „Czy art. 437 pozwala na taki rezultat i czy art. 454 go nie blokuje?”. Ta jedna kontrola usuwa wiele poważnych błędów.

15. Jak konstruować zarzut - język profesjonalnej apelacji

Zarzut ma być zdaniem o uchybieniu, nie streszczeniem sprawy

Dobry zarzut jest samowystarczalny: po jego przeczytaniu wiadomo, jaki przepis lub błąd wskazujesz, na czym uchybienie polegało i jaki skutek procesowy wywołało. Szczegóły dowodowe rozwijasz w uzasadnieniu.

Element	Pytanie kontrolne
Podstawa	Czy prawidłowo wybrałem pkt art. 438 albo art. 439?
Norma / błąd	Czy wskazuję konkretny przepis procesowy albo konkretny błędny fakt?
Czynność	Czy wiadomo, co dokładnie zrobił źle sąd?

Element	Pytanie kontrolne
Skutek	Czy wskazuję, do jakiego ustalenia/rozstrzygnięcia to doprowadziło?
Wpływ	Czy przy pkt 2/3 wykazałem możliwość wpływu na treść?

Kolejność zarzutów

Najpierw zarzuty mogące prowadzić do najdalej idącego rozstrzygnięcia, potem zarzuty ewentualne. Przykładowo: (1) wadliwa ocena dowodów prowadząca do uniewinnienia; (2) ewentualnie błędna kwalifikacja; (3) jeszcze bardziej ewentualnie rażąca surowość kary. Nie ma sensu zaczynać od kary, jeśli głównym stanowiskiem jest brak sprawstwa.

Uzasadnienie zarzutu - model IRAC w wersji procesowej

1. teza: powtórz krótko istotę uchybienia
2. reguła: wyjaśnij, czego wymaga przepis / standard
3. aplikacja: zestaw standard z konkretnymi dowodami i rozumowaniem sądu
4. konkluzja: pokaż wpływ oraz związek z wnioskiem odwoławczym

Sformułowania, których lepiej unikać

- „sąd całkowicie dowolnie ocenił cały materiał” - zbyt ogólne
- „naruszył art. 438 pkt 3” - art. 438 jest podstawą, nie normą naruszoną
- „naruszył zasady doświadczenia życiowego” bez wskazania jakiej zasady
- „kara jest zbyt wysoka” zamiast wykazania rażącej niewspółmierności
- „art. 2, 4, 5, 7, 410, 424...” jako pakiet bez odrębnego uzasadnienia każdej normy

ZASADA JEDNEGO ZDANIA

Każdy przepis, który wpisujesz do zarzutu, powinieneś umieć obronić jednym konkretnym zdaniem: „Sąd naruszył ten przepis, ponieważ...”. Jeżeli nie potrafisz - usuń go.

16. Bank gotowych formuł - zarzuty i wnioski

1. Art. 7 KPK - niewiarygodny świadek

WZÓR

Na podstawie art. 438 pkt 2 KPK zarzucam obrazę art. 7 KPK, polegającą na dokonaniu dowolnej oceny zeznań świadka A poprzez uznanie ich za wiarygodne w części dotyczącej ..., mimo że zeznania te pozostają wewnątrznie sprzeczne co do ..., a nadto są sprzeczne z ..., co doprowadziło do błędnego ustalenia, że

2. Art. 7 KPK - bezpodstawsna odmowa wiary oskarżonemu

WZÓR

... obrazę art. 7 KPK poprzez odmowę wiary wyjaśnieniom oskarżonego w zakresie ..., wyłącznie z powodu ..., bez skonfrontowania ich z obiektywnym dowodem ..., który je potwierdza, co doprowadziło do

3. Art. 5 § 2 KPK

WZÓR

... obrazę art. 5 § 2 KPK poprzez rozstrzygnięcie na niekorzyść oskarżonego niedającej się usunąć wątpliwości dotyczącej ..., którą Sąd wyraził w uzasadnieniu poprzez ..., przyjmując mimo to

4. Art. 410 KPK

WZÓR

... obrazę art. 410 KPK poprzez oparcie ustalenia ... na ..., mimo że okoliczność ta nie została ujawniona w toku rozprawy / poprzez pominięcie w podstawie rozstrzygnięcia ujawnionej okoliczności ..., mającej znaczenie dla

5. Art. 170 KPK

WZÓR

... obrazę art. 170 § ... KPK poprzez oddalenie wniosku obrony o przeprowadzenie dowodu z ... na okoliczność ..., na podstawie ..., mimo że ..., co mogło wpłynąć na treść wyroku przez

6. Art. 201 KPK

WZÓR

... obrazę art. 201 KPK poprzez zaniechanie wezwania biegłego do uzupełnienia opinii / zasięgnięcia nowej opinii, mimo że opinia była niepełna/niejasna/sprzeczna w zakresie ..., co uniemożliwiało miarodajne ustalenie

7. Błąd faktyczny

WZÓR

Na podstawie art. 438 pkt 3 KPK zarzucam błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, mogący mieć wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu, że ..., podczas gdy z prawidłowo ocenionego materiału, w szczególności ..., wynika

8. Prawo materialne - kwalifikacja

WZÓR

Na podstawie art. 438 pkt 1 KPK zarzucam obrazę art. ... KK poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że prawidłowo ustalone zachowanie oskarżonego polegające na ... wyczerpuje znamiona ..., podczas gdy

9. Rażąca niewspółmierność

WZÓR

Na podstawie art. 438 pkt 4 KPK zarzucam rażąco niewspółmierność kary ... poprzez wymierzenie jej w rozmiarze ..., będącą rezultatem niedostatecznego uwzględnienia ..., przy przecenieniu ..., co czyni karę rażąco surową w świetle dyrektyw art. 53 KK.

10. Wnioski obrońcy

WZÓR

Wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

WZÓR EWENTUALNY

Ewentualnie, na wypadek nieuwzględnienia wniosku o uniewinnienie, wnoszę o zmianę wyroku poprzez przyjęcie kwalifikacji z art. ... oraz wymierzenie

WZÓR

Wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku w zakresie kary poprzez wymierzenie oskarżonemu kary

11. Wniosek po apelacji od uniewinnienia

WZÓR

Wnoszę o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi ... do ponownego rozpoznania, wobec ograniczenia wynikającego z art. 454 § 1 KPK.

17. Pełny model apelacji obrońcy - wzór do adaptacji

Poniższy wzór pokazuje strukturę, a nie gotową odpowiedź do każdej sprawy. Na kolokwium zawsze dopasuj zakres, podstawy i petitum do akt.

NAGŁÓWEK

*Sąd Okręgowy w ...
Wydział Karny Odwoławczy
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w ...
... Wydział Karny*

*Sygn. akt: ...
Oskarżony: X
Obrońca: radca prawny ...*

*APELACJA
obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w ... z dnia ...*

Działając jako obrońca oskarżonego X, na podstawie art. 444 § 1 KPK w zw. z art. 425 § 1-3 KPK oraz art. 427 § 1 i 2 KPK, zaskarżam wskazany wyrok w całości, na korzyść oskarżonego.

Zarzuty - przykład układu

1. Na podstawie art. 438 pkt 2 KPK zarzucam obrazę art. 7 KPK, polegającą na dowolnej ocenie zeznań pokrzywdzonego A poprzez uznanie ich za konsekwentne i zgodne z pozostałym materiałem, mimo że w zakresie czasu zdarzenia, sposobu identyfikacji sprawcy i przebiegu zajścia pozostają one sprzeczne zarówno z wcześniejszymi zeznaniami A, jak i z zapisem monitoringu, co doprowadziło do błędnego ustalenia, że oskarżony był sprawcą czynu.
2. Ewentualnie - na wypadek nieuwzględnienia zarzutu z pkt 1 - na podstawie art. 438 pkt 1 KPK zarzucam obrazę art. ... KK poprzez błędne uznanie, że prawidłowo ustalone zachowanie polegające na ... realizuje znanie ..., podczas gdy
3. Dalej ewentualnie - na wypadek nieuwzględnienia zarzutów odnoszących się do winy i kwalifikacji - na podstawie art. 438 pkt 4 KPK zarzucam rażącą niewspółmierność kary

Petitum

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 437 § 1 i 2 KPK wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego od zarzucanego mu czynu; ewentualnie o zmianę wyroku w sposób odpowiadający zarzutowi materialnoprawnemu; w dalszej ewentualności o złagodzenie kary do ...

Uzasadnienie - sposób rozwijania

Zaczynij od jednego akapitu opisującego istotę sporu: „Skazanie oparto w decydującej mierze na zeznaniach A. Problem nie polega na samym istnieniu wersji przeciwnej, lecz na tym, że uzasadnienie nie wyjaśnia trzech obiektywnych sprzeczności...”. Następnie omawiaj dowody w kolejności odpowiadającej zarzutowi, a nie kolejności kart akt.

Po każdym zarzucie dodaj akapit o wpływie: „Gdyby zeznania A oceniono zgodnie z art. 7 KPK, nie istniałby dowód pozwalający ponad rozsądną wątpliwość przypisać oskarżonemu obecność na miejscu zdarzenia. Uchybienie mogło zatem bezpośrednio wpłynąć na rozstrzygnięcie o winie”.

NAJWAŻNIEJSZE

Wzór nie może zastąpić analizy. Egzaminator punktuje to, czy zarzut wynika z akt, a wniosek wynika z zarzutu.

18. Model apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

Apelacja na niekorzyść wymaga szczególnej precyzji. Profesjonalny zarzut nie jest tylko „argumentem” - wyznacza przestrzeń, w której sąd może pogorszyć sytuację oskarżonego, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków.

Przykład: wyrok uniewinniający

Zakres: wyrok w całości, na niekorzyść oskarżonego. Główne zarzuty mogą dotyczyć art. 7 KPK, błędu faktycznego albo naruszenia reguł dowodowych. W petitum nie żądaj skazania przez sąd II instancji, ponieważ blokuje to art. 454 § 1 KPK.

WZÓR

Na podstawie art. 438 pkt 2 KPK zarzucam obrazę art. 7 KPK poprzez dowolne odmówienie wiary zeznaniom pokrzywdzonego w zakresie ..., pomimo ich zgodności z ..., przy jednoczesnym bezkrytycznym uznaniu wyjaśnień oskarżonego za wiarygodne mimo ..., co doprowadziło do błędnego przyjęcia braku sprawstwa.

PETITUM

Wnoszę o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w ... do ponownego rozpoznania.

Przykład: skazanie, ale kara rażąco łagodna

WZÓR

Na podstawie art. 438 pkt 4 KPK zarzucam rażąco niewspółmierność kary ... w kierunku jej nadmiernej łagodności, wynikającą z przecenienia ..., przy niedostatecznym uwzględnieniu ..., w szczególności ...

Tutaj wniosek co do zasady może zmierzać do zmiany wyroku przez zaostrzenie kary, jeżeli nie zachodzi szczególna bariera procesowa. Precyzyjnie określ, jakiej zmiany żądasz.

19. Kazusy treningowe - najpierw napisz zarzut, potem czytaj rozwiązanie

Kazus 1 - rozpoznanie sprawcy

Pokrzywdzony widział napastnika przez około 2 sekundy w słabo oświetlonej bramie. W pierwszym przesłuchaniu podał, że sprawca miał brodę i około 180 cm wzrostu. Oskarżony jest ogolony i ma 168 cm. Na rozprawie pokrzywdzony stwierdził, że „od razu go rozpoznaje”. Sąd uznał zeznania za „konsekwentne” i skazał, nie odnosząc się do różnic.

ROZWIĄZANIE

Podstawowy kierunek: art. 438 pkt 2 w zw. z art. 7 KPK. Wskaż warunki percepcji, konkretne rozbieżności oraz brak racjonalnego wyjaśnienia. Skutkiem jest błędne ustalenie identyfikacji sprawcy.

Kazus 2 - dwie nierozstrzygalne wersje

Sąd pisze wprost: „Nie sposób ustalić, który z dwóch oskarżonych zadał cios, jednak bardziej prawdopodobne jest, że był to X”. Innych dowodów brak. X zostaje skazany.

ROZWIĄZANIE

Art. 438 pkt 2 w zw. z art. 5 § 2 KPK. Sąd sam stwierdził niedającą się usunąć wątpliwość i rozstrzygnął ją na niekorzyść.

Kazus 3 - zamiar

Sąd ustalił, że X zabrał samochód sąsiada wyłącznie po to, aby pojechać nim 2 km do sklepu i następnie odstawić go w to samo miejsce. Mimo tych ustaleń skazał X za kradzież z art. 278 § 1 KK, przyjmując cel przywłaszczenia.

ROZWIĄZANIE

Jeżeli akceptujesz wskazane ustalenia, problem jest materialnoprawny: brak zgodności ustalonego celu z wymaganym znamieniem kwalifikacji przyjętej przez sąd. Nie musisz atakować art. 7.

Kazus 4 - zamiar jako spór faktyczny

Sąd ustalił, że X zabierając telefon chciał go zatrzymać. Obrona twierdzi, że X zamierzał oddać telefon po godzinie. Spór opiera się na wiadomościach i zeznaniach świadków.

ROZWIĄZANIE

To nie jest na wejściu czysta obraza prawa materialnego. Kwestionujesz ustalenie dotyczące zamiaru/celu, czyli fakt. Zależnie od źródła błędu: art. 7 KPK lub art. 438 pkt 3.

Kazus 5 - oddalony dowód

Obrona wnosi o przesłuchanie świadka, który według monitoringu był obok oskarżonego w chwili czynu. Sąd oddala wniosek jako „nieprzydatny, bo oskarżony nie przyznaje się”.

ROZWIĄZANIE

Art. 438 pkt 2 w zw. z właściwą jednostką art. 170 KPK. Uzasadnij znaczenie dowodu dla alibi i wpływ na możliwość przypisania sprawstwa.

Kazus 6 - wyrok uniewinniający

Reprezentujesz oskarżyciela posiłkowego. Sąd uniewinnił X. Uważasz, że dowody oceniono dowolnie i po prawidłowej ocenie вина jest oczywista.

ROZWIĄZANIE

Zarzut może opierać się na art. 7 KPK, ale petitum nie może żądać skazania przez sąd II instancji. Art. 454 § 1 -> uchylenie i ponowne rozpoznanie.

Kazus 7 - wadliwa opinia biegłego

Biegły psychiatra w opinii pisemnej stwierdza pełną poczytalność, a na rozprawie mówi, że „nie jest w stanie wykluczyć znacznego ograniczenia”. Sąd nie wyjaśnia rozbieżności i opiera wyrok na opinii pisemnej.

ROZWIĄZANIE

Rozważ art. 438 pkt 2 w zw. z art. 201 KPK. Wskaż sprzeczność opinii i jej znaczenie dla ustalenia poczytalności. Zależnie od akt możliwe są również zarzuty dotyczące oceny dowodu.

Kazus 8 - kara

Oskarżony niekarany, przyznał się, naprawił całą szkodę, pojednał się z pokrzywdzonym. Sąd wymierzył karę bliską ustawowemu maksimum, uzasadniając ją wyłącznie „potrzebą odstraszania innych”.

ROZWIĄZANIE

Art. 438 pkt 4 KPK. Zbuduj argumentację na dyrektywach art. 53 KK, pokaż pominięcie istotnych okoliczności i zasadniczą dysproporcję kary.

Kazus 9 - res iudicata

W aktach znajduje się prawomocny wyrok dotyczący X i tego samego zdarzenia, ale pod inną kwalifikacją prawną. Mimo to przeprowadzono nowy proces i skazano X.

ROZWIĄZANIE

Sprawdź tożsamość czynu, nie tylko kwalifikacji. Jeżeli zachodzi ten sam czyn tej samej osoby i wcześniejsze prawomocne zakończenie - art. 439 § 1 pkt 8 KPK.

Kazus 10 - niewłaściwy sąd

Sąd rejonowy rozpoznał sprawę, która zgodnie z właściwością rzeczową należała do sądu okręgowego.

ROZWIĄZANIE

Art. 439 § 1 pkt 4 KPK - sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego.

Kazus 11 - pominięty dowód czy niewiara?

Sąd w uzasadnieniu opisuje zeznania B, a następnie wyjaśnia, dlaczego nie daje im wiary. Obrońca chce zarzucić art. 410 KPK, bo „sąd pominął zeznania B”.

ROZWIĄZANIE

Samo odmówienie wiary nie jest pominięciem w rozumieniu art. 410. Jeżeli ocena jest wadliwa, właściwym kierunkiem będzie art. 7.

Kazus 12 - uzasadnienie lakoniczne

Wyrok ma bardzo krótkie uzasadnienie. Z akt wynika jednak, że wszystkie dowody przeprowadzono, a rozstrzygnięcie może być merytorycznie prawidłowe.

ROZWIĄZANIE

Nie buduj automatycznie wniosku o uchylenie na art. 424. Uwzględnij art. 455a KPK.
Szukaj rzeczywistego uchybienia przy wydawaniu wyroku.

20. Taktyka na kolokwium: plan pracy w 6 godzin

Jeżeli czas kolokwium różni się od 6 godzin, zachowaj proporcje. Celem jest zablokowanie dwóch skrajności: zbyt długiego czytania akt bez decyzji oraz zbyt szybkiego pisania przed zrozumieniem sprawy.

Etap	Czas orientacyjny	Rezultat
1. Skan akt	0:00-0:25	strony, wyrok, czyn, kwalifikacja, kara, terminy, najważniejsze dowody
2. Czytanie analityczne	0:25-1:25	notatka: dowody za/przeciw + sposób ich oceny przez sąd
3. Mapa zarzutów	1:25-1:50	maks. kilka najważniejszych uchybień, podstawa 438/439, wpływ, oczekiwany skutek
4. Petitum przed uzasadnieniem	1:50-2:05	sprawdzone z art. 437 i 454
5. Redakcja części formalnej i zarzutów	2:05-2:50	gotowy „szkielet”, który nie zmieni się podczas pisanja uzasadnienia
6. Uzasadnienie	2:50-5:10	każdy zarzut rozwinięty dowodowo i prawnie
7. Kontrola	5:10-5:40	zakres, kierunek, numeracja, art. 438, wpływ, wnioski, podpis
8. Rezerwa	5:40-6:00	poprawki stylistyczne, brakujące przepisy, odpisy/załączniki

Kartka robocza - szablon

Pole	Notatka
Kogo reprezentuję?	
Wyrok / zakres	
Kierunek	
Najważniejszy dowód obciążający	
Najważniejszy dowód korzystny	
Uchybienie 1 -> podstawa	
Uchybienie 2 -> podstawa	
439?	TAK / NIE, pkt:

Pole	Notatka
Wniosek główny	
Wniosek ewentualny	

Reguła „najpierw petitum”

Po wybraniu zarzutów napisz sobie roboczo wniosek, zanim zaczniesz uzasadnienie. Jeżeli nie umiesz określić, co sąd II instancji ma zrobić po uwzględnieniu zarzutu, prawdopodobnie nie rozumiesz jeszcze skutku uchybienia.

21. 25 najczęstszych pułapek egzaminacyjnych

1. Wpisanie art. 438 pkt 3 jako przepisu „naruszonego”.
2. Automatyczne łączenie art. 7, 5 § 2, 410 i 424 w jednym zarzucie.
3. Art. 5 § 2 tylko dlatego, że istnieją dwie wersje zdarzenia.
4. Zarzut prawa materialnego przy jednoczesnym kwestionowaniu faktu koniecznego do jego zastosowania bez zaznaczenia ewentualności.
5. Traktowanie zamiaru jako czystej kwestii prawnej.
6. Wniosek o uchylenie i ponowny proces bez przesłanki z art. 437 § 2 zd. 2.
7. Wniosek oskarżyciela o skazanie po wyroku uniewinniającym - art. 454.
8. Zarzut art. 410 tylko dlatego, że sąd odmówił wiary określone dowodowi.
9. Zarzut art. 424 jako główny powód uchylenia mimo art. 455a.
10. Niewykazanie wpływu uchybienia procesowego na treść wyroku.
11. Niewykazanie wpływu błędu faktycznego na treść wyroku.
12. Użycie pkt 4 dla każdej kary uznanej za niekorzystną bez wykazania „rażącości”.
13. Użycie pkt 1a do kwestii, w której sąd miał swobodę wymiaru kary.
14. Brak jasnego zakresu zaskarżenia.
15. Brak wskazania kierunku na korzyść / niekorzyść.
16. Nieśpójność: zarzut prowadzi do zmiany, a petitum żąda uchylenia bez wyjaśnienia.
17. Pisanie uzasadnienia według kolejności kart akt zamiast według zarzutów.
18. Zbyt wiele słabych zarzutów zamiast 2-4 mocnych.
19. Pomijanie art. 439 przy wstępnej analizie.
20. Brak kontroli właściwości i obrony obligatoryjnej.
21. Traktowanie każdego błędu dowodowego jako art. 7, bez sprawdzenia art. 170, 193, 201 itd.
22. Brak rozróżnienia dowodu nowego od dowodu, który strona mogła zgłosić wcześniej.
23. Powoływanie zasad ogólnych zamiast konkretnych przepisów szczególnych.
24. Zarzut „sąd nie wyjaśnił” bez wskazania obowiązku i znaczenia niewyjaśnionej kwestii.
25. Brak końcowej kontroli, czy wniosek nie pogarsza sytuacji oskarżonego w sposób niedopuszczalny.

22. Minimalny zestaw prawa materialnego do apelacji

Nie da się przewidzieć części szczególnej, ale część ogólna KK daje powtarzalny zestaw problemów. W kodeksie warto mieć zaznaczone następujące bloki i umieć szybko odnaleźć ich przesłanki.

Blok	Co umieć zastosować
art. 1-4 KK	zasada odpowiedzialności, społeczna szkodliwość, wina, ustawa względniejsza
art. 8-9 KK	umyślność/nieumyślność; zamiar bezpośredni i ewentualny
art. 13-15 KK	usiłowanie, usiłowanie nieudolne, czynny żal przy usiłowaniu
art. 18-23 KK	sprawstwo, współsprawstwo, kierowanie, polecenie, podżeganie, pomocnictwo
art. 25-26 KK	obrona konieczna i stan wyższej konieczności
art. 28-30 KK	błąd co do znamion, kontratypu i bezprawności
art. 53 i nast. KK	dyrektywy wymiaru kary i instytucje jej modyfikacji
art. 64 KK	recydywa - przesłanki ustawowe
środki karne / kompensacyjne	odrębnie sprawdź, czy zastosowanie jest fakultatywne czy obligatoryjne

Przepis szczególny czy część ogólna?

W kazusie zawsze rozbij czyn na znamiona. Przy każdym znamieniu zapisz: fakt ustalony przez sąd -> dowód -> czy fakt spełnia znamię. Ta tabela natychmiast pokazuje, czy problem jest faktyczny, dowodowy czy materialnoprawny.

Znamię	Ustalenie sądu	Dowód	Problem?
podmiot			
czynność sprawcza			
przedmiot			
skutek / związek			
strona podmiotowa			
okoliczność kwalifikująca			

23. Plan przygotowania na 3 tygodnie

Tydzień 1 - poprawna diagnoza

- Dzień 1: art. 425-447 - przeczytaj przepisy i zaznacz je w kodeksie.

- Dzień 2: art. 438 pkt 1 i 1a - 15 mini-sytuacji: fakt czy prawo?
- Dzień 3: art. 438 pkt 2 - art. 7, 5 § 2, 410. Napisz 10 zarzutów.
- Dzień 4: art. 170, 193, 201, 366, 399 - 8 zarzutów procesowych.
- Dzień 5: art. 438 pkt 3 - odróżnianie od art. 7.
- Dzień 6: art. 438 pkt 4 + art. 53 KK.
- Dzień 7: art. 439 + art. 437, 434, 443, 454, 455. Test bez notatek.

Tydzień 2 - pełne pisma

- 1 apelacja obrońcy od wyroku skazującego - sprawstwo
- 1 apelacja obrońcy - kwalifikacja + kara ewentualnie
- 1 apelacja oskarżyciela posiłkowego od uniewinnienia
- po każdym piśmie: osobna karta błędów - zarzut, petitum, przepis, styl

Tydzień 3 - symulacje

- minimum 2 pełne symulacje w limicie czasu
- zero poprawiania treści w trakcie czytania akt: najpierw mapa zarzutów
- ostatnie 2 dni: tylko checklisty, bank formuł i błędy z własnych prób
- dzień przed: nie ucz się nowych konstrukcji; sprawdź aktualny tekst przepisów i przygotuj zakładki

CEL KOŃCOWY

Masz dojść do punktu, w którym po przeczytaniu sytuacji w 30-60 sekund potrafisz powiedzieć: „to jest 7/438 pkt 2”, „to jest 438 pkt 3”, „to jest czyste 438 pkt 1”, albo „uwaga - 439”.

24. Checklista końcowa - ostatnie 15 minut przed oddaniem

Kontrola	Pytanie
Formalne	Czy właściwy sąd? Czy „za pośrednictwem”? Czy sygnatura i strony są poprawne?
Legitymacja	Czy reprezentuję właściwy podmiot i kierunek jest poprawny?
Zakres	Czy jasno wskazałem: całość/część? Czy art. 447 nie rozszerza zakresu?
Zarzuty	Czy każdy ma poprawny pkt art. 438 albo art. 439?
Procesowe	Czy wskazałem konkretny przepis i wpływ na treść?
Faktyczne	Czy wskazałem konkretny błędny fakt i wpływ?
Materialne	Czy zarzut zakłada przyjęcie ustaleń sądu, czy oznaczyłem go jako ewentualny?
Kara	Czy wykazałem RAŻĄCĄ niewspółmierność i dyrektywy art. 53 KK?

Kontrola	Pytanie
439	Czy jeszcze raz przeskanowałem skład, właściwość, res iudicata, obronę obligatoryjną, obecność?
Petitum	Czy art. 437 pozwala na żądany skutek?
454	Czy nie żądam skazania po uniewinnieniu/umorzeniu w I instancji?
Ne peius	Czy sprawdziłem kierunki wniesionych środków?
Spójność	Czy każdy zarzut prowadzi logicznie do któregoś wniosku?
Język	Czy usunąłem „sałatki przepisowe” i ogólniki?
Techniczne	Numeracja, podpis, odpisy/załączniki, czytelność.

JEŻELI ZOSTAŁY 3 MINUTY

Sprawdź tylko cztery rzeczy: (1) art. 438/439 przy każdym zarzucie, (2) wpływ przy pkt 2 i 3, (3) petitum z art. 437, (4) zakaz z art. 454. To są błędy, które potrafią zniszczyć dobre pismo.

25. Jedna strona do zapamiętania - mapa apelacji

Jeżeli problem brzmi...	Myśl o...
„Sąd źle ocenił ten dowód”	art. 7 -> 438 pkt 2
„Sąd miał nierozstrzygalną wątpliwość, ale skazał”	art. 5 § 2 -> 438 pkt 2
„Sąd oparł wyrok poza materiałem rozprawy / pominął całokształt w podstawie”	art. 410 -> 438 pkt 2
„Sąd oddalił istotny dowód z błędnej podstawy”	art. 170 -> 438 pkt 2
„Sąd przyjął błędny fakt”	438 pkt 3 - chyba że źródłem jest konkretna wadliwa ocena dowodu
„Fakty są OK, przepis do nich nie pasuje”	438 pkt 1
„Inna obligatoryjna norma materialna została źle zastosowana”	438 pkt 1a
„Kara jest rażąco surowa/lagodna”	438 pkt 4 + art. 53 KK
„Skład, właściwość, obrona obligatoryjna, res iudicata...”	sprawdź 439
„Chcę ponownego procesu”	najpierw 437 § 2 zd. 2
„Chcę skazania po uniewinnieniu”	STOP - art. 454 § 1
„Uzasadnienie jest słabe”	nie automatycznie 424; pamiętaj o 455a

KOLEJNOŚĆ KONTROLI

439? -> 438/2? -> 438/3? -> 438/1 lub 1a? -> 438/4? -> 437? -> 454?

Źródła i stan prawny

Materiał ma charakter dydaktyczny i jest przygotowany do ćwiczenia techniki apelacji. Przyjęto stan prawny aktualny na 7 września 2026 r. W zakresie KPK wykorzystano oficjalny tekst ujednolicony Kancelarii Sejmu oznaczony datą 17 lipca 2026 r., obejmujący zmiany wskazane w tym tekście. Ze względu na możliwość późniejszych nowelizacji zawsze sprawdź ELI bezpośrednio przed kolokwium.

Oficjalne akty prawne

Kodeks postępowania karnego - ELI: [Dz.U. 2026 poz. 490 - tekst ujednolicony](#)

Nowelizacja KPK z 11 czerwca 2026 r.: [Dz.U. 2026 poz. 901](#)

Nowelizacja KPK z 15 maja 2026 r.: [Dz.U. 2026 poz. 882](#)

Kodeks karny - ELI: [Dz.U. 2025 poz. 383 - tekst jednolity](#)

Nowelizacja KK z 15 maja 2026 r.: [Dz.U. 2026 poz. 902](#)

Przepisy KPK szczególnie istotne do oznaczenia zakładkami

Art. 4, 5, 7, 17, 25, 40, 41, 79, 80, 167, 170, 174, 182-186, 193, 196, 201, 366, 387, 399, 405, 410, 413, 422-425, 427-440, 442-447, 449a, 452, 454-455a, 457 KPK.

Przepisy KK do szybkiej orientacji

Art. 1-4, 8-9, 13-15, 18-23, 25-30, 53 i nast., 64 KK oraz przepisy części szczególnej odpowiadające czynowi z kazusu.

OSTATNIA UWAGA

Nie ucz się gotowych zarzutów jako formuł bez treści. Naucz się diagnozy. Dobra apelacja jest wynikiem poprawnego łańcucha: fakt z akt -> uchybienie -> właściwa podstawa -> wpływ -> możliwy skutek -> petitum.